Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

Autos nº 0801964-37.2018.8.12.0007
Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Medicamentos
Autor: Eleandra Franco da Costa
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos em sentença.

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por **Eleandra Franco da Costa** em desfavor do **Estado de Mato Grosso do Sul** e do **Município de Cassilândia**, qualificados, na qual relata que: 1) possui 36 anos de idade e apresenta Diabetes LADA (CID10 E 10.0); 2) encontra-se em tratamento junto ao Centro de Saúde de Cassilândia-MS, com a médica Natália B. Carvalho (CRM/MS 9497); 3) em razão da doença necessita dos seguintes medicamentos: a) Alogliptina (Nesina) 25 mg/dia – 01 cx/mês, b) Insulina Humalog (Lispro) 100 UI/ml – 02 frascos/mês, c) Insulina Glargina (Basaglar) 100 UI (30 UI/dia) – 04 frascos/mês, e d) fita glicêmica para realizar destro três vezes ao dia; 4) tais medicamentos e insumos possuem elevado custo mensal de R$ 813,00, não possuindo condições financeiras para custear o tratamento, pois sua renda mensal é de aproximadamente R$ 730,00, advinda de pensão previdenciária; 5) o Poder Público não concedeu o remédio pela via administrativa.

Assim, requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, fossem concedidos os medicamentos. Requereu ainda o benefício da justiça gratuita.

Foi colhido o parecer do NAT desfavorável ao pedido (f. 37/40).

A inicial foi recebida e a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida, assim como a gratuidade pretendida (f. 44/46).

Os requeridos apresentaram contestação às f. 54/58 e 71/78, alegando, em suma, que há tratamento no SUS para a doença da autora, com medicamentos próprios fornecidos pela rede pública, bem como que

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 27/08/2019 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801964-37.2018.8.12.0007 e código 9xKZSJed.

os medicamentos não estão previstos no RENAME e, face disto, a autora não comprovou os requisitos fixados no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ. Além disso, o Estado alegou falta de responsabilidade.

Houve impugnação às contestações nas f. 82/87 pela autora.

O Estado de Mato Grosso do Sul comprovou depósito de numerário nos autos às f. 79/80.

É o necessário relatório.
DECIDO.

As provas carreadas ao caderno processual autorizam o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, Código de Processo Civil.

A parte requerente juntou histórico de internação (f. 22/27) e atestado médico (f. 16/17) comprovando apresentar Diabete tipo LADA (CID E 10.0), com prescrição da Alogliptina 25 mg/dia, Insulina Humalog 100 UI/ml (02 frascos) e Insulina Glargina 100 UI/ml (30 UI/dia), em decorrência da ineficácia da insulina NPH 100 e Regular fornecidas pela rede pública de saúde. Assim, foi justificado que a autora *"iniciou tratamento c/ hipoglicemiantes orais (metformina e glibenclamida) sem sucesso, evoluindo p/ cetoacidose diabética, internação em UTI. Iniciou Insulinas NPH e Regular, porém evoluiu c/ episódios de hipoglicemia seguidas de hiperglicemia (intensa variabilidade glicêmica) portanto, tratamento sem sucesso"* – f. 16/17.

Colhido o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), verifica-se que este foi desfavorável, argumentando que o SUS oferece tratamento regular para a doença da autora, disponibilizando Insulina NPH e Insulina Regular (f. 40).

Contudo, analisando os elementos de convicção encartados nos autos, não restam dúvidas que o direito da parte requerente está demonstrado. Não bastassem o referido parecer médico demonstrando que foi feito o uso prévio de insulina regular (NPH) fornecida pela rede pública

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 27/08/2019 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801964-37.2018.8.12.0007 e código 9xKZSJed.

de saúde, sem êxito no controle do índice glicêmico da paciente, pelo orçamento de f. 21, corroborado pelo item X do parecer do NAT (f. 40), frente ao comprovante de renda, na qualidade de beneficiária da previdência social (f. 13/14), extrai-se também a incapacidade financeira da requerente em custear todos os medicamentos de que necessita para tratamento/controle mensal da doença.

Dessa forma, não estando as Insulinas Glargina, Lispro e Alogliptina na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), conforme item VII do parecer do NAT (f. 39), em análise aos requisitos delimitados no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ[1], presentes a imprescindibilidade dos medicamentos, pela ineficácia das insulinas fornecidas pelo SUS no tratamento da autora, e a incapacidade financeira de arcar com o custo dos medicamentos prescritos. Ademais, presente também o registro na ANVISA (item IV – f. 39).

No tocante aos insumos compatíveis com a aplicação das insulinas, o feito também merece procedência, pois, conforme parecer do NAT, é dever do SUS fornecer tais produtos, tanto que favorável nesse sentido.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido para determinar que o **Estado de Mato Grosso do Sul** e o **Município de Cassilândia** forneçam à autora: **i)** Alogliptina (Nesina) 25 mg/dia – 01 cx/mês; **ii)** Insulina Humalog (Lispro) 100 UI/ml – 02 frascos/mês; **iii)** Insulina Glargina (Basaglar) 100 UI (30 UI/dia) – 04 frascos/mês, e; **iv)** fita glicêmica para realizar destro três vezes ao dia, na quantidade e forma prescrita às f. 18/19.

A eficácia da decisão, todavia, fica condicionada à

[1] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1657156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 27/08/2019 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801964-37.2018.8.12.0007 e código 9xKZSJed.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
2ª Vara

apresentação, a cada trimestre, de indicação pormenorizada do(a) médico(a) que lhe assistir.

Assim, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Como corolário, **confirmo** a tutela de urgência concedida às f. 44/46.

Sem condenação do Estado em honorários, pois trata-se de ação patrocinada pela Defensoria Pública Estadual em face de ente federativo instituidor (Súmula 421 do STJ). Outrossim, condeno o Município de Cassilândia ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3.º, I, e § 4.º, III, do CPC.

Sem custas ante a isenção legal de que gozam os requeridos (art. 24, inc. I, do Regimento de Custas Judicias).

No mais, considerando confirmados os efeitos da tutela provisória, cuja decisão restou irrecorrida naquela oportunidade, **intime-se** a parte autora para fornecer três orçamentos diversos para aquisição dos medicamentos em quantidade suficiente para 01 mês, devendo informar também os dados bancários dos estabelecimentos comerciais que apresentarem orçamento, para fins de liberação da verba depositada nos autos pelo Estado (f. 80).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas devidas.

Cassilândia, 27 de agosto de 2019.

Alan Robson de Souza Gonçalves
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALAN ROBSON DE SOUZA GONCALVES, liberado nos autos em 27/08/2019 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801964-37.2018.8.12.0007 e código 9xKZSJed.